1 - Il percorso professionale

Pietro Scaglione nasce il 2 marzo 1906 a Lercara Freddi, in provincia di Palermo.

Consegue la laurea in giurisprudenza, presso l'Università di Palermo il 10 dicembre 1927, discutendo la tesi "*Le leggi penali del 1819 per il Regno delle due Sicilie*".

A soli 22 anni entra in magistratura: nominato vice pretore onorario con R.D. 5 aprile 1928, nel marzo 1929, viene incaricato della reggenza della Pretura di Collesano, mettendo immediatamente in luce le proprie doti, confermate nel rapporto del 20 giugno 1932 del Procuratore della Regia Procura di Termini Imerese che definisce il dott. Scaglione "*magistrato distintissimo sotto ogni riguardo; di ingegno svegliato e prontissimo; attivo ed operoso al massimo grado; di soda cultura e di ottima condotta*".

Anche nei lusinghieri e successivi rapporti dei Dirigenti degli Uffici Palermitani emerge il profilo di un magistrato colto, preparato ed operoso che sin da subito mostra qualità che lo rendono pienamente idoneo alle funzioni direttive, come ribadito dal Procuratore Generale e dal Primo Presidente della Corte di appello di Palermo nel rapporto del 28 febbraio 1934 in cui il dott. Scaglione è descritto come magistrato dotato di "*autorità, energia, iniziativa, sicurezza, prontezza, attaccamento al proprio dovere […] tutti i requisiti di un buon capo di ufficio*" e " *Che aveva dato prova sicura di operosità, attività ed intelligenza anche attraverso le sentenze emesse, le quali erano sempre redatte in buona forma e rivelavano lo studio accurato che egli metteva nel redigerle e nel motivarle…*" .

Con decreto 11 agosto 1933 Pietro Scaglione viene nominato pretore aggiunto e - con decreto del 15 gennaio 1934 - trasferito alla Pretura Unificata di Palermo dove si afferma per capacità, cultura spirito di sacrificio ed imparzialità, come testimoniato nel parere del Consiglio giudiziario del 28 luglio 1936, confermato nel rapporto redatto il 28 febbraio 1938 dai Capi di Corte in cui può, tra l'altro, leggersi come lo stesso venga considerato "*Magistrato di straordinaria operosità e d'ingegno versatile […] preferito là dove occorre prontezza di azione per eliminare una pendenza…*"; doti, che, il 7 ottobre 1942, assicurano al magistrato l'elogio del Procuratore Generale del Re per essere "…riuscito, mercè la sua intensa attività ad eliminare completamente il lavoro arretrato esistente in quell'ufficio (la Pretura di Collesano ndr), anche di data remota"

Il 29 marzo 1947, con Decreto del Capo provvisorio dello Stato il dott. Scaglione viene destinato alla Procura di Palermo con funzioni di Sostituto Procuratore; il magistrato, il 28 maggio dello stesso anno, presta giuramento di fedeltà alla neonata Repubblica Italiana.

Presso gli uffici requirenti di Palermo (per esigenze di servizio il magistrato viene anche applicato alla Procura Generale), Pietro Scaglione è chiamato ad occuparsi dei più importanti processi di mafia di quel periodo. Sono gli anni delle lotte per la terra, della contrapposizione tra braccianti e sindacati da un lato, e proprietari terrieri dall'altro, seguiti al caos postbellico ed agli scontri tra eserciti indipendentisti (come l'Esercito Volontario per l'Indipendenza Siciliana di cui Salvatore Giuliano è il leader indiscusso) e le forze del governo centrale. La mafia è scesa pesantemente in campo a fianco dei latifondisti per la difesa delle terre e delle rendite parassitarie (la gabella) e per la difesa di un separatismo il cui unico - celato - fine è quello di spegnere ogni antagonismo di classe. La strategia terroristica della mafia si compie attraverso l'eliminazione fisica di molti dirigenti del movimento di lotta contadina e culmina - all'indomani della vittoria elettorale alle elezioni regionali delle forze di

sinistra unite nel "Blocco del Popolo" - nella strage di Portella della Ginestra, consumata dalla banda di Salvatore Giuliano, il 1 maggio 1947.

Una "strage modello" in cui sullo sfondo emergono e si intrecciano collusioni tra politici, servizi orientati, e criminali comuni, sebbene l'unica "pista" seguita viene circoscritta ad un comune atto di banditismo, come si affretta a qualificarla e presentarla alle Camere, senza attendere nemmeno l'inizio delle indagini, il Ministro dell'Interno Mario Scelba (scelta, quest'ultima, che produce forti conflitti con le attività degli organi inquirenti che, all'indomani della strage, eseguono diversi arresti di capi mafia locali, come sottolineato dal senatore Girolamo Li Causi in un'interpellanza sulle condizioni dell'ordine pubblico in Sicilia il 23 giugno 1949).

Pietro Scaglione è il magistrato incaricato di seguire il processo per la strage (come anche gli altri processi alla banda Giuliano).

Nel processo per la strage di Portella della Ginestra, Gaspare Pisciotta, cugino e luogotenente di Salvatore Giuliano, prima di essere condannato all'ergastolo (insieme ad altri membri della banda) afferma di essere l'assassino di Salvatore Giuliano e chiama in correità diversi politici (tra cui il Ministro Scelba) ed alti ufficiali della polizia e dei carabinieri indicandoli quali mandanti della strage. Il pomeriggio del 6 febbraio del 1954, nel carcere dell'Ucciardone a Palermo, Pisciotta chiede di parlare con un magistrato. Il magistrato di turno è Pietro Scaglione. Il colloquio tra i due dura a lungo e prende evidentemente una piega inattesa: il Sostituto promette a Pisciotta di tornare in seguito con un cancelliere per verbalizzarne le dichiarazioni. (Una diversa rappresentazione dei fatti viene segnalata in un articolo di stampa dell'epoca che riporta, invece, come Pisciotta non fece alcuna dichiarazione in quanto avrebbe voluto parlare esclusivamente con il magistrato ma quest'ultimo avrebbe fatto presente che la legge imponeva la presenza di un cancelliere per la relativa verbalizzazione).

Il 9 febbraio 1954 Gaspare Pisciotta muore in carcere avvelenato con la stricnina. Pietro Scaglione si occupa dell'istruttoria dell'omicidio di Gaspare Pisciotta (qui la requisitoria dagli atti della Commissione Antimafia): esclude un disegno politico dietro quell'omicidio ("*Già nel processo di Viterbo […] si assistette al tentativo di ammantare di colore politico fatti e personaggi che erano solo espressione di bassa e comune criminalità*") e ne sottolinea, invece, il movente mafioso ("*…tutto conclama che la soppressione del Pisciotta è un caratteristico delitto di vendetta ordito dalla mafia […] ponendosi così apertamente contro le leggi sovrane dell'omertà, il Pisciotta finì con l'irritare, oltre ogni limite di ragionevole sopportazione la suscettibilità della mafia e dei mafiosi*"). Il processo si conclude con l'assoluzione degli imputati con la formula dubitativa dell'insufficienza di prove.

Nel 1957 Pietro Scaglione viene promosso a magistrato di Cassazione e destinato alla Suprema Corte con funzioni di Consigliere dove rimane per soli due anni; con successivo decreto del 16 febbraio 1959 viene infatti trasferito alla Corte di appello di Palermo con funzioni di Presidente di Sezione.

Il 20 novembre 1961 il dott. Scaglione presenta domanda per il posto di Procuratore della Repubblica di Palermo. Nella nota con la quale il Procuratore Generale di Palermo accompagna l'istanza del magistrato può tra l'altro leggersi: "*Dati di primordine distinguono detto magistrato, rendendolo degno della difficile funzione ambita […] …Fermezza di carattere, intuito sottile ed esattezza di criterio giuridico sono inoltre, i pregi particolari che mi fanno qualificare il dott. SCAGLIONE come*

il magistrato che risponde meglio di ogni altro alle esigenze, assai gravose, del difficile ufficio tra tutti i prevedibili aspiranti di questo distretto".

L'assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, il 16 marzo 1962, delibera il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo al dott. Pietro Scaglione, il quale prende possesso delle nuove funzioni il 28 aprile 1962.

Sono gli anni della grande speculazione edilizia (il cd. "sacco di Palermo") e della prima guerra di mafia che vede contrapposte, per il controllo delle aree edificabili e del traffico di stupefacenti, le bande dei La Barbera da una parte, e dei Greco e dei Torretta dall'altra; l'*escalation* di omicidi ed attentati dinamitardi raggiunge l'apice nel mese di giugno del 1963 con la strage di Ciaculli in cui perdono la vita il tenente dei carabinieri Mario Malausa, il maresciallo di P.S. Silvio Corrao, il maresciallo dei carabinieri Calogero Vaccaro, gli appuntati Eugenio Altomare e Marino Fardelli, il maresciallo dell'esercito Pasquale Nuccio, ed il soldato Giorgio Ciacci.

La fase di violenza montante spinge le forze politiche a dare un segno tangibile della presenza istituzionale: il 12 dicembre 1962 la Camera dei Deputati, a scrutinio segreto (con 478 voti a favore e 35 contrari) approva definitivamente la legge istitutiva della prima Commissione Antimafia. (Legge 20 dicembre n. 1720)

Il 15 gennaio 1964 il Procuratore capo di Palermo, chiamato in audizione avanti alla Commissione Antimafia, descrive - riportandosi alla relazione dallo stesso presentata per l'inaugurazione dell'anno giudiziario - le allarmanti proporzioni raggiunte in quegli anni dal fenomeno mafioso, indicando quelle misure che a parere dello stesso renderebbero più efficace la prevenzione e la repressione dei delitti mafiosi ("*[…] nuova e completa regolamentazione al fermo di polizia giudiziaria protraendone la durata ed estendendo la possibilità per i reati per i quali non sia obbligatorio il mandato di cattura semprechè si tratti di reati caratteristici dell'attività mafiosa […] Estendere l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di coloro che sono prosciolti, anche in sede istruttoria, con formula dubitativa da reati caratteristici di attività mafiosa […] Aumentare le pene previste per i reati di porto e detenzione di armi […] Aggiungere tra le persone che possono essere diffidate dal Questore […] colore che siano stati già condannati o prosciolti con formula dubitativa per uno dei sovrammenzionati delitti tipici […] scegliendo con particolare oculatezza, le sedi di soggiorno obbligato, che dovrebbero essere costituite da piccole isole onde consentire una maggiore vigilanza*…) giustificando le cautele della prassi e la necessaria ricerca e verifica della prova negli intrecci fra mafia e politica (vds. lo scambio con il Sen. Vincenzo GATTO, pag. 478 e ss.)

Alcune delle misure illustrate durante l'audizione dal magistrato confluiscono nella legge antimafia n. 575 del 31 maggio 1965 che estende la possibilità di applicare alcune misure di prevenzione anche a soggetti sospettati di appartenere ad associazioni mafiose così implementando il quadro normativo previsto dalla legge n. 1423 del 27 dicembre 1956).

All'indomani della strage di Ciaculli le forze dell'ordine ricostruiscono in diversi rapporti (come quello del Comandante della polizia giudiziaria di Corleone, Vincenzo Vignali) la mappa del potere mafioso e le trame criminali diffuse a Palermo in quegli anni.

La Procura, con a capo Pietro Scaglione, e l'Ufficio Istruzione di Palermo, per il tramite del giudice Cesare Terranova, preparano i processi che - come già avvenuto per la strage di Portella della Ginestra - vengono, per legittima suspicione, trasferiti da Palermo e celebrati a Catanzaro dove la Corte

d'assise li riunisce e li definisce con la sentenza del 22 dicembre 1968. I Giudici dell'assise calabrese non riconoscono la stretta connessione delle diverse azioni delittuose e l'esistenza di vincoli associativi tali da considerare l'unicità della struttura criminale. La maggior parte degli imputati viene assolta con la formula dubitativa dell'insufficienza di prove. L'esito del processo non fa che rafforzare, all'esterno, l'immagine d'impunità ed il potere di influenza della mafia.

Nello stesso periodo gli inquirenti intensificano le attività su diversi fatti criminali verificatisi a Corleone nel quinquennio 1958-1963 che vedono coinvolto Luciano Leggio (già assolto dalla Corte di assise di Catanzaro, come accaduto in diversi e numerosi, altri, processi) che insieme ai suoi sodali (in particolare Salvatore Riina e Bernardo Provenzano) sta attuando la scalata per il controllo dell'organizzazione criminale attraverso una sanguinosa guerra finalizzata all'eliminazione del boss locale Michele Navarra e delle persone a quest'ultimo legate.

Il processo, istruito a Palermo, ancora una volta viene celebrato lontano dal capoluogo siciliano: con sentenza della Corte di assise di Bari del 10 giugno 1969, Luciano Leggio viene nuovamente assolto per insufficienza di prove. La sentenza provoca sorpresa ed allarme nell'opinione pubblica vista anche l'insistenza con cui la Corte riafferma l'ultroneo concetto che compito del giudice è punire o assolvere a seconda che i fatti risultino o meno provati "*nel rispetto costante dei limiti di carattere formale e sostanziale imposti dalla legge nell'esercizio del dovere-potere di giudicare*" seppur riconoscendo "*l'estrema cautela*" e la "*costante preoccupazione […] di non riferire fatti che in qualche modo potessero essere considerati compromettenti dagli imputati* " con la quale tutti i testimoni chiamati a deporre hanno reso le loro dichiarazioni "*sino al punto di negare anche circostanze prive di rilievo ai fini processuali*" (Vds pagg. 151-154 della sentenza citata).

2 - Gli anni difficili (1969 - 1970)

All'indomani della sentenza di Bari, il 18 giugno 1969, Pietro Scaglione, sulla base della legge antimafia del 1965, propone venga disposta nei confronti di Luciano Leggio (e di Salvatore Riina) l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno in un determinato Comune "*disponendosi previamente, da parte del Presidente, la custodia precauzionale o, quanto meno, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 3 della Legge 31 maggio 1965 n. 525 il suo soggiorno obbligato in un comune diverso da quello di residenza*".

La richiesta viene presentata al Presidente della I sezione penale del Tribunale di Palermo - dott. Nicola La Ferlita - competente anche per le misure di prevenzione che, in pari data, emette l'ordinanza di custodia precauzionale nei confronti di Leggio e Riina. Da quel momento i due banditi possono essere arrestati in qualunque punto si trovino del territorio dello Stato.

Dopo l'assoluzione Luciano Leggio e Salvatore Riina vengono, ad opera della questura di Bari, muniti di foglio di via obbligatorio per Corleone, con l'ingiunzione di presentarsi a quell'ufficio di pubblica sicurezza il 19 giugno successivo. Mentre Salvatore Riina fa ritorno in Sicilia (dove gli viene notificata ed applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di San Giovanni Persiceto, che non raggiungerà mai rendendosi nell'immediatezza irreperibile), Luciano Leggio, il 18 giugno 1969 raggiunge Taranto per farsi ricoverare nel reparto malattie infettive dell'Ospedale della Santissima Annunziata.

Il 28 settembre 1969, Leggio (per il quale la Questura di Palermo ha, dal mese di luglio, disposto l'iscrizione nel Bollettino delle ricerche, richiedendone il rintraccio, la continua vigilanza, e la

segnalazione di ogni spostamento e contatto avuto) lascia l'ospedale della Santissima Annunziata di Taranto, ma, anziché tornare in Sicilia, raggiunge Roma per essere ricoverato presso la clinica Villa Margherita ed essere sottoposto ad un intervento chirurgico che viene svolto il successivo 18 ottobre 1969. Il 19 novembre di quell'anno, eludendo la sorveglianza, Leggio abbandona la clinica e si rende irreperibile.

La vicenda provoca anche nell'opinione pubblica profondo scalpore, sconcerto e legittimi dubbi sull'efficienza e sicurezza dei meccanismi di controllo attuati nei confronti di un noto criminale come Luciano Leggio, che vengono particolarmente acuiti quando viene resa nota l'esistenza di un'ordinanza di custodia precauzionale, emessa sin dal remoto 18 giugno 1969, rimasta inspiegabilmente ineseguita.

Tale situazione genera forte contrasto tra autorità giudiziaria e autorità di pubblica sicurezza che, in ordine alle responsabilità circa l'esecuzione ed i ritardi nell'attuazione delle misure, si accusano a vicenda: la Commissione Antimafia, il Consiglio Superiore della Magistratura e l'Autorità Giudiziaria (nello specifico la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze cui viene rimesso il procedimento ai sensi dell'art 60 c.p.p. del vecchio codice), ognuno per le rispettive competenze, apriranno distinti procedimenti istruttori tesi a far luce sulle vicende connesse alla fuga di Luciano Leggio.

Nel frattempo la guerra interna alla mafia e la scalata per la conquista del potere da parte dei corleonesi, non accenna a fermarsi. Il 10 dicembre 1969 viene consumato uno dei più sanguinosi delitti (la strage di Viale Lazio) adombrato - anche agli occhi dell'opinione pubblica - da un altro terribile avvenimento: il 12 dicembre una bomba all'interno della Banca nazionale dell'Agricoltura di Milano provoca la morte di 17 persone; nella stessa giornata vengono collocati tra Roma e Milano altri quattro ordigni: alcuni non esplodono, altri fortunatamente causano solo feriti. E' l'inizio della strategia della tensione.

In ordine all'*affaire* Leggio, tra gennaio e febbraio 1970, la Commissione Antimafia ascolta in audizione diversi soggetti a vario titoli coinvolti (magistrati, vertici di polizia e carabinieri, personale amministrativo); il 29 gennaio 1970 Pietro Scaglione invia una nota (per il tramite del Procuratore Generale di Palermo) al Consiglio Superiore della Magistratura in cui, ribadendo con fermezza quanto riferito pochi giorni prima in audizione alla Commissione parlamentare, sottolinea come (a differenza di quanto asserito dal Questore di Palermo) "*nessun ordine, nessuna disposizione limitativa o modificativa […] ho mai dato o sognato di dare, verbalmente o per iscritto essendo l'ordine preventivo un provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale nell'esercizio della sua specifica ed esclusiva competenza e dal suo ufficio direttamente rimesso al Questore […] Un intervento così sprovveduto non appare, in verità, seriamente ipotizzabile tanto più da parte di un magistrato - come me - dotato, almeno, di sufficiente esperienza e discernimento…*".

In questa fase di aperto scontro fra organi dello Stato, il Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Procuratori di Palermo con un ordine del giorno del 21 febbraio 1970, fa pervenire un attestato di stima e solidarietà a tutti i magistrati siciliani "*e particolarmente al Procuratore della Repubblica di Palermo che è stato il più esposto alfiere di questa lotta contro la mafia e che ha dimostrato in un quarantennio di intensa attività non comuni doti di serietà, capacità e prestigio…*"

Il 26 febbraio 1970, in esito all'istruttoria compiuta, la Commissione antimafia trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura (nonché al Presidente della Repubblica, ai Presidenti dei due rami del Parlamento ed ai Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia) per le determinazioni di competenza, il rapporto sulla irreperibilità di Luciano Leggio (integrato dalle audizione dei diversi soggetti coinvolti) nel quale, sottolineando come non spetti alla Commissione "*una valutazione che privilegi la credibilità delle une rispetto alle altre*" […] "*deposizioni raccolte*" che si attestano "*tra di esse contrastanti*" non può non evidenziare come "*quale che sia la verità storica circa i rapporti intercorsi tra gli organi di polizia — e più precisamente tra i funzionari dirigenti la questura di Palermo — da un lato, e il procuratore capo della Repubblica, dottor Scaglione, nonché (in ipotesi) il Presidente della prima sezione del tribunale, dottor La Ferlita, dall'altro, si è, senza dubbio, di fronte ad una serie di comportamenti gravemente scorretti e obiettivamente illeciti*".

Il Consiglio Superiore della Magistratura - in seguito alle delibere plenarie del 28 aprile e 13-14 maggio 1970 - affida alla Seconda commissione "*l'incarico di procedere alle indagini necessarie ad accertare la sussistenza o meno degli elementi previsti per il trasferimento d'ufficio dagli articoli 2 e 4 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511*" nei confronti del dott. Pietro Scaglione e del dott. Nicola la Ferlita.

La catena di crimini violenti in Sicilia non tende, nel frattempo, ad attenuarsi. Nel pomeriggio del 1 giugno 1970 viene ferito in via Sciuti (zona residenziale di Palermo) l'onorevole Angelo Nicosia, parlamentare missino e membro della Commissione Antimafia. La sera del 16 settembre 1970 scompare il giornalista Mauro de Mauro: l'ultima a vederlo è una delle figlie, mentre parcheggia la propria auto in viale della Magnolie a poche centinaia di metri da dove, due mesi prima, è stato ferito l'on. Nicosia. La stampa dell'epoca riporta che il giornalista si era recato presso gli Uffici della Procura, qualche giorno prima della scomparsa, per incontrare il Procuratore Pietro Scaglione, perchè venuto a conoscenza di non meglio precisati e gravi fatti. Il 28 ottobre 1970 viene trucidato, all'ospedale della Filiciuzza, Candido Ciuni un albergatore sospettato di appartenere ad una cosca mafiosa dell'agrigentino già scampato, una settimana prima, ad un attentato.

In merito all'incremento di crimini violenti, il Consiglio di Presidenza della Commissione Antimafia, il 4 novembre 1970, decide di procedere, nuovamente, all'audizione del dott. Scaglione: è anche l'occasione per un altro acceso scambio fra il senatore Vincenzo Gatto ed il Procuratore capo di Palermo incentrato, in particolare, sull'utilizzo del rapporto Bevivino (relativo all'inchiesta sulle irregolarità e violazioni amministrative avvenute nel Comune di Palermo) e sulle possibili collusioni tra uomini politici ed appartenenti alla criminalità mafiosa. (vds. pag. 267 e ss. dell'audizione citata).

Il 1970 volge al termine: solo mesi più tardi si scopre che nella notte tra il 7 e l'8 dicembre le Istituzioni democratiche hanno rischiato di essere sovvertite a causa del tentato Golpe Borghese. Inoltre, nella notte di capodanno del 1971, cinque potenti cariche di tritolo sono state collocate rispettivamente davanti alla sede del Comune, a quelle degli assessorati regionali al Lavoro, alla Salute e all'Agricoltura ed anche davanti all'Ente minerario siciliano. Non esplodono a causa del malfunzionamento dei meccanismi di accensione. Prosegue, dopo gli ordigni di Milano e Roma del dicembre 1969, quella strategia di attacco e di intimidazione nei confronti delle Istituzioni, e quella fase di depistaggi e di veleni, che caratterizzerà tutti gli anni '70.

Nel 1971 vengono definiti i procedimenti giudiziari e amministrativi aperti nei confronti del Procuratore Pietro Scaglione: il magistrato non è ritenuto responsabile per i fatti relativi alla "fuga"

di Luciano Leggio: il 16 febbraio l'Ufficio istruzione del Tribunale di Firenze, su conforme richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo toscano, dichiara non promovibile l'azione penale nei confronti del dott. Scaglione (e del dott. La Ferlita). Il giudice istruttore pur evidenziando che "*E' ben vero che vi è contrasto tra le dichiarazioni rese dai funzionari di Polizia e quelle dei due magistrati*" sottolinea come "*nulla vi è da eccepire sull'operato dei magistrati*" coinvolti, rilevando che, per quanto concerne il dott. Scaglione "*la sua attività di requirente cessava al momento della presentazione delle proposte e non sarebbe ripresa altro che il giorno fissato per il procedimento*". Il 26 febbraio, l'Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, a maggioranza, approva la proposta di archiviazione degli atti concernenti il trasferimento d'ufficio dei dottori Scaglione e La Ferlita formulata (anch'essa a maggioranza) dalla Seconda Commissione referente (il deposito della motivazione-relazione delle attività svolte dalla Seconda Commissione avviene, invece, il 16 dicembre 1971).

Il 4 marzo 1971 la Commissione per il conferimento degli uffici direttivi del Consiglio Superiore della Magistratura, in una articolata delibera in cui vengono ricostruite le tappe fondamentali della carriera del dott. Pietro Scaglione propone, a maggioranza, che al magistrato venga attribuita l'idoneità alle funzioni direttive superiori. L'assemblea plenaria del Consiglio, il 25 marzo dello stesso anno, delibera il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce al dott. Pietro Scaglione; posto che il magistrato non arriverà mai a ricoprire.

3 - Palermo, 5 maggio 1971 - Via dei Cipressi

La mattina del 5 maggio del 1971 Pietro Scaglione si trova presso il cimitero dei Cappuccini dove è solito recarsi, ormai da sei anni, prima di raggiungere il suo ufficio, per pregare sulla tomba della defunta moglie. Il cimitero si trova nel quartiere della Zisa, in Via dei Cipressi, una stretta strada periferica, lunga alcune centinaia di metri, che per un lungo tratto è costeggiata dalle mura di cinta del convento dei frati.

Intorno alle ore 11 il magistrato, a bordo di una Fiat 1500 guidata dall'agente di custodia Antonino Lo Russo, sta facendo ritorno in Procura. La marcia dell'auto viene, all'improvviso, bloccata da un'altra automobile che stringe la Fiat 1500 del Procuratore verso il muro; due o tre persone aprono il fuoco: proiettili calibro 9 e 38 Special colpiscono più volte il corpo di Pietro Scaglione e dell'agente Lo Russo.

Polizia e Carabinieri sopraggiungono quando i due uomini sono in fin di vita: il Procuratore e l'agente di custodia vengono trasportati all'ospedale della "Feliciuzza", dove, però, giungono entrambi morti. Sul posto, tra i vertici delle forze dell'ordine, giunge anche il generale dei carabinieri Arturo Campanelli: a guidare la macchina dell'alto ufficiale è Mario Lorusso che scopre, in questo modo, quanto appena accaduto al fratello.

Dal 1893, anno in cui viene ucciso Emanuele Notarbartolo, la mafia palermitana non aveva più compiuto omicidi "eccellenti", segno di un cambiamento di strategia all'interno di Cosa Nostra. L'uccisione di Pietro Scaglione è il primo episodio di una sequenza di omicidi usati per minacciare la tenuta delle Istituzioni democratiche; segna il punto di svolta nell'azione della criminalità mafiosa.

L'assemblea plenaria del Consiglio Superiore del 11 maggio 1971, alla presenza del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, approva un ordine del giorno in cui "*esprime il suo sdegno per il delitto senza precedenti di cui sono state vittime il Procuratore della Repubblica di Palermo Pietro*

SCAGLIONE e l'agente di custodia Antonio Lo Russo […] rinnova alle famiglie del dott. Scaglione e dell'agente Lo Russo l'espressione del suo profondo cordoglio[…] come sempre, nei limiti delle sue attribuzioni, si ritiene impegnato a dare tutta la sua collaborazione agli altri organi dello Stato al fine di restituire al Paese la piena fiducia nell'impero della legge, al cui presidio la Magistratura è dalla Costituzione chiamata a contribuire in modo determinante". link a documento

Nei giorni successivi all'eccidio di via dei Cipressi, organismi centrali e locali dell'Associazione Nazionale Magistrati, esponenti della magistratura, rappresentanti degli ordini forensi, esponenti della politica locale e della società civile fanno pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura manifestazioni di cordoglio e solidarietà, nonchè richieste d'intervento per riaffermare la legalità e la difesa dell'ordine democratico.

A pochi giorni dall'omicidio del Procuratore Scaglione nuove polemiche e veleni intorno alla figura del magistrato vengono alimentate da alcuni articoli pubblicati sul quotidiano "L'Ora" di Palermo accompagnati da una vignetta dell'artista Bruno Caruso che ritrae accanto alla figura del boss Luciano Liggio cinque personaggi della vita pubblica siciliana: l'onorevole Giovanni Gioia, il costruttore Francesco Vassallo, Vito Ciancimino, l'ex ministro Bernardo Mattarella ed il Procuratore Scaglione.

I giornalisti ed il direttore de "L'Ora", nonché l'artista autore della vignetta, vengono querelati; il giudizio susseguente è rimesso, dalla Corte di Cassazione, al Tribunale di Genova avanti al quale si costituiscono parte civile anche i familiari del defunto Procuratore di Palermo.

Il 15 giugno 1974 il Tribunale di Genova, non ritenendo colpevoli del reato di diffamazione i querelati (che avrebbero agito "*nel putativo esercizio di un diritto*" cioè quello di cronaca) li assolve. Il Procuratore Generale di Genova, Francesco Coco, impugna la decisione del giudice di prime cure; l'8 gennaio 1975, nel discorso inaugurale per l'anno giudiziario, pone in evidenza alcuni motivi che hanno spinto il suo Ufficio a ricorrere contro la decisione del giudice di prima istanza: "*L'impugnazione è stata proposta esclusivamente per motivi giuridici aderenti alla tragica realtà del caso. […] tra le varie censure incentrate sull'inconsistenza e sulla genericità della motivazione assolutoria, anche nei riflessi degli altri querelanti, il procuratore generale ha dedotto che la perentoria critica denigratrice, per lo stesso crollo totale delle accuse contro il Procuratore Scaglione, deve riconoscersi proposta, in concreto, con inescusabile tendenziosa avventatezza, e non per errori scusabili a causa delle difficoltà del caso e del compito del giornalista; e si erano offesi in tal modo la stessa libertà di stampa e lo stesso diritto di critica, anzi prima di ogni altro, il diritto di informazione. Il quale deve fondarsi nella verità; diversamente in un caso così grave, specie con il metodo di incentrare certe critiche tendenziosamente sistematizzate contro il pubblico potere su coloro che lo impersonano ai più alti livelli, dando causa all'odio ed al sospetto contro di essi, si può aggiungere il linciaggio morale a quello fisico in danno di una vittima del dovere*".

Con sentenza del 1 luglio 1975 la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova, riconosce gli imputati colpevoli del reato di diffamazione: la pronuncia di secondo grado viene confermata dalla Corte di cassazione con sentenza del 17 dicembre 1976.

Le ultime polemiche sulla vita professionale di Pietro Scaglione verranno sollevate dalla relazione di minoranza redatta del senatore Pisanò ed altri, a conclusione dei lavori della prima Commissione Antimafia il 15 gennaio 1976 (La relazione di maggioranza e quelle di minoranza della prima

Commissione Antimafia sono state pubblicate in un unico volume - Senato della Repubblica - Camera dei deputati, VI Legislatura, Doc. XXIII, n. 2 - e sono disponibili sul sito del Senato al seguente link).

Il 9 giugno 2022 con decreto del Presidente della Repubblica è stata conferita alla memoria del dottor Pietro Scaglione ed all'agente Antonio Lo Russo la medaglia d'oro al merito civile.

4 - Le tappe della vicenda processuale relativa all'omicidio del dott. Pietro Scaglione

Le indagini volte alla ricerca e all'identificazione degli autori dell'omicidio del Procuratore Scaglione e dei possibili moventi sono immediatamente avviate a Palermo sia dalla Questura che dall'Arma dei Carabinieri. Nel rapporto redatto il 6 giugno 1971 (Processo verbale di denunzia a carico di ALBANESE Giuseppe + 65) dai responsabili di pubblica sicurezza - tra cui il vice questore Giorgio Boris Giuliano - riguardo ai fatti avvenuti a Palermo sul finire degli anni 70, con riferimento all'omicidio del Procuratore Scaglione (ed alla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro), può leggersi "*Fatti, questi, che non hanno precedenti nelle manifestazioni criminose dell'isola perché appaiono talmente aberranti da far ritenere o che si agitino o si occultino a monte degli esecutori materiali grossissimi interessi ai quali non sarebbero estranei ambienti e personaggi legati al mondo politico ed economico-finanziario e che in forma più o meno occulta, hanno fatto ricorso, dal dopoguerra in poi, a sodalizi di mafia per conseguire iniziali affermazioni nei più svariati settori*" (Il rapporto citato ed altri documenti di quegli anni, dopo la desecretazione degli atti avvenuta ad opera della Commissione Antimafia il 4 marzo 2020, sono oggi disponibili tramite il seguente link)

L'istruttoria ed il giudizio per l'omicidio del Procuratore della Repubblica di Palermo Pietro Scaglione e dell'agente di custodia Antonino Lo Russo vengono rimessi dalla Corte di cassazione al Tribunale di Genova.

Nel luglio 1984 Tommaso Buscetta inizia a collaborare con i magistrati. Nei verbali di interrogatorio avanti al giudice Giovanni Falcone del 21 luglio 1984 in merito all'omicidio del dott. Scaglione dichiara: "*Per quanto concerne, infine, l'omicidio di Pietro Scaglione ho sentito dire che gli autori sono stati Luciano Liggio, Salvatore Riina ed un terzo a me sconosciuto*" ed il 1 agosto 1984 sottolinea che "*Circa l'omicidio di Pietro Scaglione posso dire quanto segue. Premesso che il predetto, Procuratore della Repubblica di Palermo, godeva fama di essere uomo integerrimo e contrario al fenomeno mafioso. […] A questo punto viene ucciso Pietro Scaglione e Gaetano Badalamenti […] mi ha detto che ad ucciderlo erano stati materialmente Luciano Leggio e Salvatore Riina ed una terza persona di cui il Badalamenti, son quasi sicuro, non mi fece il nome […] L'omicidio in questione è avvenuto in via dei Cipressi, nel quartiere Danisinni, controllato dalla famiglia di Porta Nuova, di cui, come ho detto, il Calò è il capo. Nessun omicidio, quindi, come ho già detto, e tanto meno l'omicidio di Pietro Scaglione Procuratore della Repubblica in carica, poteva essere effettuato senza il consenso del capo*".

A domanda del giudice Falcone in merito al potenziale collegamento tra l'omicidio del Procuratore Scaglione ed il rapimento del giornalista De Mauro, il 6 agosto 1984 Buscetta dichiara: "*Nulla ho mai saputo circa gli autori ed i moventi della sparizione del giornalista Mauro De Mauro. Negli ambienti mafiosi anche i più qualificati tutti mostravano di non saperne nulla ed era comune convinzione che la mafia non c'entrasse nulla […] Poiché la S.V. e ne fa richiesta escludo recisamente che nel nostro ambiente sia stata mai accomunata la sparizione di De Mauro con l'omicidio Scaglione*".

Dopo oltre venti anni dall'omicidio del Procuratore Scaglione, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Genova, conformandosi alla richiesta del Pubblico Ministero che rileva come "*i numerosi tentativi nel corso della lunga istruttoria hanno avuto come esito l'acquisizione di elementi spessi confusi e contradditori; in ogni caso generici e non suffragati da punti fermi, privi di quei riscontri che, nella ricostruzione di ogni fatto sono necessari per passare da una situazione indiziaria o di mero sospetto a quella di prova…*" e che "*... nonostante l'impegno investigativo ed istruttorio, nonostante i molteplici tentativi rivolti a saggiare terreni nuovi di indagine, nonostante il tempo trascorso […] non sono stati acquisiti elementi - non vuol dirsi di certezza, ma nemmeno di probabilità - circa il movente del duplice omicidio e circa l'identità dei suoi autori*", con sentenza-ordinanza del 16 gennaio 1991, dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati (tra i quali Gerlando Alberti, Giuseppe Calò, Luciano Leggio e Salvatore Riina).

Il 16 novembre 1992, Tommaso Buscetta torna a parlare, avanti la Commissione Antimafia, dell'omicidio del Procuratore Scaglione (e della scomparsa di Mauro De Mauro) sostenendo che facevano parte di un piano ben meditato che aveva come scopo quello di creare un clima di terrore favorevole alla preparazione di un colpo di Stato. Su richiesta dell'onorevole Violante, Presidente della Commissione d'inchiesta, Buscetta dichiara: "*Dell'omicidio Scaglione parlai con il dottor Falcone ma oggi devo aggiungere qualcosa di più […] Luciano Liggio stabilì di sua volontà un clima di tensione nell'ambiente politico per preparare un colpo di Stato […] L'obiettivo di Luciano Liggio fu il Procuratore Scaglione […] hanno detto che il Procuratore era vicino agli uomini d'onore, lo hanno denigrato pure da morto. Ma la verità non è questa, la verità era minare le basi dello Stato*". Alla domanda se la scomparsa di De Mauro rientrasse nella medesima logica dell'omicidio del dott. Scaglione, il collaboratore di giustizia conferma che "*Rientra in questa logica. E' per questo che io non voglio parlare e non voglio esser preso per pazzo: perché io ho esperienza della vita e le mie esperienze possono essere giudicate da pazzo…*" (Vds pagg.366 e ss dell'audizione di Tommaso Buscetta nella seduta del 16 novembre 1992 avanti la Commissione Antimafia).

Dopo cinquant'anni dall'omicidio del Procuratore della Repubblica di Palermo Pietro Scaglione e dell'agente di custodia Antonino Lo Russo, (e dopo cinquantuno anni dalla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro) autori e mandanti di quei delitti non sono stati ancora identificati.